

“**법과 원칙** 기반의 **업무 수행을 견인**하는 **공정하고 신뢰받는 감사**”

서울지역 파산재단 종합감사 결과 보고

2023. 12.

감 사 실

 **예금보험공사**

I . 감사실시 개요 1

1. 감사배경 및 목적
2. 대상기관 및 감사범위
3. 감사기간 및 인원
4. 감사 중점사항

II . 감사대상기관 현황 2

III . 감사 결과 3

1. 총 평
2. 지적사항
3. 모범사례
4. 적극행정 면책 사항

I. 감사실시 개요

1 감사 목적

- '23년도 연간 자체 감사 계획 등에 따라 파산재단 △△·□□저축은행의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항*의 재발 여부 등을 확인

* '20.1월 파산재단 △△저축은행, '20.2월 파산재단 □□저축은행 종합감사를 실시하였으며, 대출채권 관리 등 총 38건(서울 20건, 토마토2 18건)에 대해 주의 등 조치

2 감사대상 및 범위

- (대상기관) 파산재단 △△저축은행(서울) 및 □□저축은행(서울)
- (감사범위) 직전 감사 종료일* 이후 현재까지 업무 전반

* △△저축은행 : '20.1.22, □□저축은행 : '20.1.19

3 감사기간 및 인원

- (감사기간) '23.11.17(금) ~ 11.23(목), 5영업일
- (인원) 감사실장 외 5명

감사실 및 파산재단 간 사전·사후 간담회

- 사전 간담회(11.13(월)) : 감사절차 설명, 파산재단 현안 및 감사시 고려사항 청취 등
- 사후 간담회(11.23(목)) : 감사 지적사항(안) 설명 및 파산재단 소명 의견 청취 등

- ☐ 파산재단의 대출채권 및 보유자산 관리 실태, 파산관재 업무 관련 규정 준수 여부 및 업무처리의 효율성·투명성 등을 감사
- 특히, 발견 재산에 대한 채권보전조치의 적정성 여부, 채무조정 및 소송 업무 관련 정당 처리 여부, 담보신탁 부동산의 관리 및 매각진행 실태를 점검하고,
- － 횡령 등 금융사고 예방을 위한 현금·예치금 관련 점검과 파산 관재인(代) 등의 임직원 행동강령 준수 여부 점검 병행

II. 감사대상기관 현황

- ☐ 일반현황

파산선고일	파산관재인(대리인)		보조인수
	성명	재임기간	

- ☐ 재무현황

(‘23.9.30. 기준, 단위 : 억원)

자 산	부 채	자 본
 		

2

파산재단 □□저축은행

□ 일반 현황

파산선고일	파산관재인(대리인)		보조인수
	성명	재임기간	

□ 재무 현황

('23.9.30. 기준, 단위 : 억원)

자 산	부 채	자 본

Ⅲ. 감사 결과

1

총 평

□ 파산관재인(代) 및 재단 직원의 임직원행동강령* 위반사례와 횡령 등 직무 관련 범죄사실은 발견되지 않음

* 제15조(알선·청탁 등의 금지), 제18조(예산의 목적외 사용 금지), 제24조(공용재산의 사적 사용·수익 금지), 제27조(금품등의 수수 금지), 제37조(정보유출 금지) 등

○ 다만, 채무자 발견재산에 대한 법적조치 미이행 등 채권관리, 소송 관리, 채무조정 및 일반관리 등에서 발견된 일부 문제점에 대해서는 주의, 현지시정 등 조치 요구하고

－ 재단 업무보조인의 직접 소송 대응을 통한 승소 및 해당 소송 비용 회수 노력 사례를 모범 사례로 발굴·전파

처분 요구사항(모범사례 포함) 총괄 현황

구분	주의 (신분상 조치)	시정	현지시정	모범사례	합계
△△저축은행	2건(4명)	4건	3건	1건	10건
□□저축은행	4건(10명)	1건	-	-	5건

- 또한, 재단 자체 채무조정 약정 후 미이행 채무조정자에 대한 채무조정을 실효시키지 않았으나, 이후 신용회복위원회를 통한 채무조정 후 현재 정상 변제하고 있는 사례를 직권 면책 처리

2 지적사항

<△△저축은행>

가. 채권 관리

□ 채무자 발견재산에 대한 법적조치 미이행 <시정>

- 파산 절차 진행중인 ☆☆☆(주)의 파산채권자는 △△저축은행 파산재단 뿐만 아니라 △△저축은행의 채무자인 ◎◎◎(주) 또한 ☆☆☆(주)의 파산채권자임에 따라,
 - 재단은 ☆☆☆(주)의 파산배당금에 대하여 ◎◎◎(주)의 채권자로서 해당 배당금에 대한 법적조치를 이행할 필요

□ 담보신탁부동산 매각 절차 지연 <시정>

- 저축은행 파산 이후 매각을 위한 공매 절차를 진행하지 못한 장기 미매각 상태에 있는 담보신탁부동산 관련하여 신탁사와 적극적인 협의를 통해 신속히 공매 절차를 진행할 필요

□ 채무조정 시 채무자에 대한 회수가능액 검토 불철저 <주의>

- 채무조정 시 채무자 소유 부동산의 소유권 이전 이력, 채무 관련인의 부동산 상속 등 법률행위에 대해 회수가능액 산정 시 소명 요구 등 이에 대한 검토를 충분히 해야 할 필요가 있음에도
 - － 재단은 채무자 2인에 대한 채무조정 회수가능액 산정 시 별도의 검토절차 없이 채무조정 실시

□ 채권압류 및 추심명령 결정채권 사후관리 미흡 <현지시정>

- 재단은 ‘채권압류 및 추심명령’ 결정 확정 건에 대한 추심금 지급 요청 문서 발송 후 결과를 확인하지 않았거나,
 - － ‘보장성보험으로 추심불가’, ‘정상계약유지 중으로 추심불가’ 확인 이후 상당기간 경과하였음에도 추심 가능상태로 변경될 가능성에 대비하여 추심금 지급 요청문서를 재발송하지 않음

□ 채무자 회생 사건 시효관리 불철저 <현지시정>

- 주채무자 △△△에 대한 법원의 회생계획인가 결정에 따라 재단은 주채무자와 보증채무자를 구분하여 채권에 대한 시효를 관리하여야 하나 이를 구분하여 채권 시효관리를 하지 않음

나. 소송관리

□ 소송비용 확정 결정 후 회수절차 미이행 <현지시정>

- 소송에서 승소한 경우 소송 비용에 대한 회수 실익을 검토한 후

「소송비용액 확정 결정」 신청을 하여야 하며 확정된 결정에 따라 상대방에게 신속하게 청구하여 회수하여야 하나,

- 소송 비용액 확정 결정을 받은 소송 당사자 △△△(주) 및 (주) □□□에 대하여 소송비용을 청구하여 회수하지 않고 있음

다. 채무조정

□ 채무조정자에 대한 사후 재산조사 미이행 <시정>

- 채무조정 이후 채무조정일 기준으로 채무조정자에 대한 사후 재산 조사를 실시하여야 함에도 채무조정자 ◆◆◆ 등에 대하여 채무조정일 이후 감사일 현재까지 재산조사를 실시하지 않음

□ 채무조정 업무 관련 기록 관리 미흡 <시정>

- 분할상환 조건으로 채무조정을 약정한 채무자에 대하여 회수 지원시스템(CSI)에 채무조정자의 납입횟수 등 분할상환 현황을 기록하여야 함에도
 - 재단은 분할상환 채무조정자 ●●● 등 에 대하여 납입횟수, 최종납입일 등 관련 정보를 입력하지 않음
- 채무조정자 △△△ 등 3인의 대한 정보를 회수지원시스템(CSI)에 입력하면서 조정이자율을 잘못 입력하는 등 총 3건의 채무조정과 관련된 입력 오류 확인
 - 또한, 채무조정신청 등록시 회수지원시스템(CSI)에 채무 조정신청서 및 관련된 모든 증빙서류를 첨부파일로 등록하여야 하나, ▲▲▲ 등 3인에 대해 첨부서류를 등록하지 않음

라. 일반관리

□ 파산채권 배당 관련 유보금액 산정 부적정 <주의>

- 파산채권자 대상 파산배당 시 배당가능금액을 올바르게 산정하여 적시에 배당하여야 함에도 재단에 유보할 금액을 과대계상함으로써 배당가능금액을 과소하게 산정하여 중간배당을 실시

<□□저축은행>

가. 채권관리

□ 채무조정 시 채무자에 대한 회수가능액 검토 불철저 <주의>

- 보증채무자 ◇◇◇에 대한 채무조정 시 ◇◇◇ 소유 부동산이 소유권이전청구권 가등기 경료된 것을 확인하였음에도
 - 재단은 이에 대한 소명 요구 등 별다른 확인 조치 없이 가등기 원인에 대하여 선순위로 인정하면서 이에 대한 회수가능액은 없다고 판단하고 해당 채무자에 대한 채무조정을 실시

□ 상가 임차보증금에 대한 회수가능액 산정 부적정 <주의>

- 채무자 △△△의 채무조정 시 임차보증금 회수가능액 산정 관련하여 주택 임차보증금은 최우선 변제액에 해당되어 회수가능액에서 제외하는 것이 적정하였으나,
 - 상가 임차보증금은 관련 법에 따라 보증금과 월세 환산액을 합산한 환산보증금이 최우선변제액에 해당하지 않아 이에 대한 회수가능액을 산정하여야 함에도 이를 반영하지 않음

나. 소송관리

□ 소송 제기 전 안내장 발송 누락 <주의>

- 소 제기시 제소 3개월 전에 안내장 발송을 통한 파산면책 사실, 피고(채무자)의 사망 여부 등을 확인하는 등 소송 실익을 충분히 검토하여 불필요한 소송이 되지 않도록 하여야 하나,
- － 제도 시행('21.3월) 후 감사기간 현재까지 확인 결과 총 46건에 대하여 소제기 3개월 전에 안내장을 발송하지 않고 소송을 제기

다. 채무조정

□ 채무조정 이후 사후재산조사 업무 불철저 <주의>

- 채무조정 이후 채무자가 신고한 재산의 적정성 등을 확인하기 위해 채무조정일 기준으로 채무조정자에 대한 사후 재산조사를 실시하여야 함에도, 채무조정자 ○○○ 및 보증인에 대한 재산조사 기준일을 채무조정 이후의 날짜로 하여 재산조사를 실시

□ 분할상환 채무조정자에 대한 회수지원시스템 상 관리 미흡 <시정>

- 분할상환 조건으로 채무조정을 약정한 채무자에 대하여 회수지원시스템(CSI)에 채무조정자의 납입횟수 등 분할상환 현황을 기록하여야 함에도,
- － 재단은 분할상환 채무조정자 6명에 대하여 납입횟수, 최종 납입일 등 관련 정보를 적시에 입력하지 않음

□ 업무보조인 직접 수행 소송 승소 및 관련 소송비용 적극 회수

- 파산재단이 근저당권자로 되어 있는 부동산 관련하여 현재 공유 지분권자는 파산재단 대상으로 근저당권 말소 소송을 제기하였으나,
 - － 재단은 변호사를 선임을 하지 않고 재단 업무보조인이 직접 변론기일에 4회 참석하는 등 소송에 적극 참가하여 승소함
- 또한, 「민사소송비용 규칙」 등에 근거하여 변론기일 참석 등을 위해 지출한 실비 등이 소송비용으로 확정 가능하다고 판단하고 법원 앞 소송비용 확정 신청하여 비용 회수 노력까지 함

□ 채무조정 사후관리 미흡에 관한 사항

- 채무조정을 약정하고 이를 불이행한 경우 이행을 3회 이상 최고하고 불이행시 채무조정을 실효시켜야 하나 별도의 채무조정 실효 절차를 수행하지 않음
 - 이와 관련하여, 채무조정자 2명은 경제적 재기를 위한 신용 회복절차 등을 통하여 분할상환 채무조정을 재약정하여 현재 정상 변제중에 있음
- ⇒ 상환능력이 부족한 채무자가 경제적 재기를 할 수 있도록 지원하는 것은 사회적 약자를 보호한다는 점에서 공공성에 부합하며, 일부 사후관리 미흡사항은 있으나 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 면책 처리